رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٤٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٢٣هـ

الموضوعات

تعليم - معلم - حقوق وظيفية - الرسوم الدراسية لأبناء البعثات التعليمية - أساليب توفير التعليم في الخارج لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين - عدم شمول أبناء البعثات التعليمية في الدول الخليجية بالرسوم الدراسية - مماثلة التعليم الخليجي للتعليم السعودي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف قيمة الرسوم الدراسية لأبنائه المرافقين لبعثته التعليمية - تضمن النظام أساليب توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين، وتقريره عدم تحديد مدارس أو رسوم دراسية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ باعتبار أن المدارس الحكومية لتلك الدول مماثلة في منهاجها لمدارس المملكة - الثابت أن المدعي عضو في البعثة التعليمية السعودية بمملكة البحرين؛ مما لا يستحق معه قيمة الرسوم الدراسية لأبنائه - عدم قبول احتجاج المدعي بصدور موافقة على رفع الرسوم الدراسية لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الدول العربية؛ كون أبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في دول مجلس التعاون الخليجي يحكمهم نص خاص - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٢، ١٣) من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٤١٨/٢/٢٥هـ.
- الأمر السامي رقم (٨٨٥/م) وتاريخ ١٤١٩/٨/٢٥هـ، بشأن عدم تحديد مدارس أو رسوم دراسية في دول مجلس التعاون الخليجي لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه يعمل في مملكة البحرين عضواً للبعثة التعليمية السعودية، وأن الإدارة التعليمية بمنطقة الحدود الشمالية لم تصرف الرسوم الدراسية المستحقة لأبنائه والمنصوص عليها بالنظام حسب التعميم الوزاري رقم (٣٦١٠٨٩٦٠٣) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ، المبني على التعميم رقم (٣٥١٤٢٤٢٩٦) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣هـ، والتعميم رقم (٣٣١٧٥٤٧١٣) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ، الخاصة بصرف الرسوم الدراسية لأبناء السعوديين الموفدين في الخارج حيث إنهم صرفوا له (٢٢٠٠) ريال، رسوماً لعام (١٤٤٠-١٤٤١هـ)، وهذا مخالف للنظام الذي ينص على أنه يصرف لأبناء الموفد للتدريس بالخارج في

الدول العربية التي لا توجد بها مدارس سعودية مبلغاً بحد أقصى (٤٠٠٠) دولار، والذي يعادل (١٥,٠٠٠) ريال، ويطلب بصرف الفارق عن عام (١٤٤٠-١٤٤١هـ)، المتبقي وهو مبلغ (١٢,٨٠٠) ريال، رسوم مدرسة ابنته (...)، كما يطالب بصرف رسوم هذا العام كاملة لأبنائه الاثنين (١١,٩٧٠) ريالاً، رسوم مدرسة ابنته (...) و(٦٠٥٠) ريالاً، رسوم مدرسة ابنه (...). وبعد قيدها دعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ، حُدد موعدٌ لنظرها في جلسة ١٤٤٢/١١/٢٦هـ، وبتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرةً عن طريق خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أولاً: الثابت من الأوراق المودعة من المدعي عدم اتباعه للإجراءات النظامية حيث لم يتقدم المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الرسوم الدراسية لجهة الإدارة وإرفاق فواتير الرسوم الدراسية شاملة لكافة البيانات، وبناءً عليه انتفاء القرار الإداري وركن الخطأ الموجب للتعويض؛ وبالتالي فإن الدعوى مرفوعة قبل أوانها. ثانياً: نصت المادة السابعة من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج على أن: "تعد اللجنة المشار إليها بالمادة الخامسة محضراً بما ينتهى إليه ويرفع من قبل وزير التربية والتعليم إلى المقام السامي للنظر في إقراره واعتماد المبالغ المالية اللازمة"، وورد خطاب مدير عام المدارس السعودية في الخارج رقم (٩٣٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ، مفاده بأنه: "تم عقد اجتماع بهذا الشأن يضم عدة جهات مختصة وتم التوصل إلى عدة توصيات تنظم آلية الصرف لأبناء الموفدين والمبتعثين السعوديين من منسوبي الوزارة وسيتم التعميم في حال إقراره رسمياً"،

مرفقاً صورة من الخطاب. ثالثاً: ما يتعلق بالمبلغ (٢٢٠٠) ريال سعودي الذي تم صرفه للمدعي لا علاقة له بالرسوم الدراسية، وإنما إعانة سنوية لأبناء العاملين في الخارج وتوحيد مقدارها لجميع البلدان على النحو الآتي: المرحلة الابتدائية (٢٢٠٠) ريال سعودي لكل ابن سنوياً، وفق الأمر السامي رقم (٣٧٦) وتاريخ ١٣٩٨/٤/١١هـ، مرفقاً صورةً من الأمر السامي. وبتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ أودع المدعي مذكرةً عن طريق خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أولاً: أنه استنفذ كل طرق التظلم الممكنة مع الإدارة كان آخرها الخطاب رقم (٣٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٥هـ، تم تقديمه لمدير التعليم بالمنطقة (مرفق صورة منه) بعد محاولات مع الموظف المسؤول لكن مع الآسف تم الرفع باستفسار لإدارة المدارس بالخارج وجاء الرد بالخطاب الذي دفعت به الإدارة كرد على القضية وهذا غير صحيح حيث إن مسؤولية الصرف والتدقيق من اختصاص إدارة التعليم وليس إدارة المدارس بالخارج حيث إن إدارة المدارس بالخارج إنما هي جهة مشرفة على عمل المدارس في خارج البلاد ولا علاقة لها بمستحقات الموفد المالية، ومن يتولى ذلك إنما هي إدارة التعليم. ثانياً: فيما يخص الإعانة بمبلغ (٢٢٠٠) ريال التي تقول الإدارة أنه تم صرفها لهم؛ فهذا صحيح، ولكن ما يتجاهلونه هو أنه تقدم بطلب صرف رسوم دراسية وليس إعانة دراسية وهناك فرق حسب التعميم الوزاري رقم (٣٦١٠٨٩٦٠٣) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ المبني على التعميم رقم (٣٥١٤٢٤٢٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣هـ، والتعميم رقم (٣٣١٧٥٤٧١٣) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ، الخاص بصرف الرسوم الدراسية لأبناء السعوديين الموفدين

في الخارج. وفي جلسة ١٤٤٢/١١/٢٦هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر بأنها الواردة في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أشار إلى المذكرة المودعة في خدمة تبادل المذكرات، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت دراسة أبنائه بمقابل مالي، فطلب أجلاً لذلك. وبتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ أودع المدعي صورةً من فواتير الرسوم الدراسية. وبتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرةً عن طريق خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أن المادة الثانية من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٤١٨/٢/٢٥هـ قد نصت على: "توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين العاملين والموفدين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية... ٤-إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم"، ونصت المادة الثالثة عشرة من اللائحة المشار إليها على أنه: "إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في الفقرات (١، ٢، ٣) من المادة الثانية، وتقرر الأخذ بما ذكر في (٤) فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلتحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم"، والتوجيه السامي رقم (٨٨٥/م) وتاريخ ١٤١٩/٨/٢٥هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناءً على ما قضت به المادة الثالثة عشرة من اللائحة المشار إليها، وقد تضمنت التوصيات: عدم تحديد مدارس أو رسوم دراسية في دول مجلس التعاون الخليجي

حيث إن المدارس الحكومية فيها مماثلة في مناهجها لمدارس المملكة. وبتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ أودع المدعي مذكرةً عن طريق خدمة تبادل المذكرات تضمنت: التعميم الوزاري رقم (٣٦١٠٨٩٦٠٣) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ، المبني على التعميم رقم (٣٥١٤٢٤٢٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣هـ، والتعميم رقم (٣٣١٧٥٤٧١٣) وتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ الخاص بصرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين في الخارج، وحيث إنه لا توجد مدارس سعودية في البحرين أو مدارس تتكفل السفارة في دفع رسومها حسب خطاب السفارة المرفق تمت المصادقة على الشهادات والإيصالات المرفقة من قبل البعثة التعليمية في سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين، وحيث إن التعميم رقم (٣٥١٤٢٤٢٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣هـ قد حدد الرسوم لدول الخليج ومنها البحرين بـ(٤٠٠٠) دولار أمريكي، أي ما يعادل (١٥,٠٠٠) ريال سعودي. وفي جلسة ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ حضر طرفا الدعوى وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم صورة من الأمر السامي رقم (٨٨٥/م) وتاريخ ١٤١٩/٨/٢٥هـ المشار إليه في مذكرته، كما طلبت الدائرة من المدعي تقديم صورة من التعاميم الوزارية المشار إليها في مذكرته. وبتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ أودع المدعي التعاميم عن طريق خدمة تبادل المذكرات. وبتاريخ ١٤٤٣/١/٨هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرةً عن طريق خدمة تبادل المذكرات تضمنت: التوجيه السامي رقم (٨٨٥/م) المؤرخ في ١٤١٩/٨/٢٥هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناءً على ما قضت به المادة (١٣) من لائحة تنظيم المدارس السعودية بالخارج المشار إليها، وقد تضمنت

التوصيات على ما يلي: ١-الموافقة على المدارس التي يمكن أن يلتحق بها أبناء السعوديين العاملين والموفدين والمبتعثين للخارج ورسومها. ٢-عدم تحديد مدارس أو رسوم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن المدارس الحكومية فيها مماثلة في مناهجها لمدارس المملكة. ٣-عدم تحديد مدارس في كل من (أمريكا، بريطانيا، كندا) لتوفر مدارس سعودية أو مدارس أندية للطلبة السعوديين. ٤-تقتصر الرسوم الدراسية على رسوم مراحل التعليم العام فقط. ٥-تتولى كل جهة حكومية صرف رسوم منسوبيها. مرفقاً صورةً من التوجيه السامي المشار إليه أعلاه. وأما ما يتعلق بما أرفقه المدعي من محضر الاجتماع السادس عشر للجنة تحديد المدارس الأجنبية والموافقة على الرسوم الدراسية؛ فالرد عليه بنص المادة الأولى من لائحة المدارس الأجنبية والتي تنص على: "يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي: المدارس الأجنبية: هي المدارس التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. وبتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ أودع المدعي مذكرةً عن طريق خدمة تبادل المذكرات تضمنت: ممثل المدعى عليها يستند على تعاميم ولوائح قديمة من عام ١٤١٩هـ تم تعديلها لاحقاً بأوامر ملكية وتعاميم وزارية في عام ١٤٣٤هـ، تم إرفاقها في خدمة تبادل المذاكرات هذا من جانب، ومن جانب آخر جميع إدارات المملكة العربية السعودية صرفت في الشهر الماضي مستحقات منسوبيها مستندين على التعاميم الواضحة والحديثة التي أرفقها. وفي جلسة ١٤٤٣/١/٢٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه أو يقدمانه؟ فقررا اكتفاءهما بما قدم وذكر. وفي جلسة اليوم حضر طرفا

الدعوى، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وفي ذات الجلسة أصدرت حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي (١٤٤٠-١٤٤١هـ) بمبلغ قدره (١٢,٨٠٠) اثنا عشر ألفاً وثمانمئة ريال لقاء تحمله تكاليف دراسة ابنته، كذلك للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (١١,٩٧٠) أحد عشر ألفاً وتسعمئة وسبعون ريالاً، ومبلغ قدره (٦٠٥٠) ستة آلاف وخمسون ريالاً لقاء تحمله تكاليف دراسة أبنائه؛ عليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة... ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها من اختصاص هذه الدائرة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

وعن قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان المدعي يتظلم من امتناع المدعى عليها عن دفع الرسوم الدراسية لأبنائه، وقد تظلم لدى المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٧/٥هـ، ومن ثمَّ تقدم إلى هذه المحكمة، وبما أن هذه الدعوى حسب تكييف الدائرة أنها طعن على قرار إداري مستمر، وحيث إن المستقر عليه في القضاء الإداري أن القرارات المستمرة متجددة الأثر، ومُستثناة من التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعاوى الإلغاء؛ مما يجعل الدعوى والحالة هذه مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف قيمة الرسوم الدراسية لقاء إلحاق أبنائه كما جاء موضحاً في صدر الأسباب، وحيث نصت المادة (٢) من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٤١٨/٢/٢٥هـ على ما يلي: "توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية: ١-فتح مدارس سعودية ثابتة للسفارات السعودية في الخارج. ٢-فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين إن وجدت أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع للحكومة إن أمكن ذلك. ٣ -التدريس المنزلي. ٤-إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم"، كما نصت المادة (١٣) من ذات اللائحة على أنه: "إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في الفقرات (١،٢،٣) من المادة الثانية، وتقرر الأخذ بما ذكر في (٤) من نفس المادة -إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم- فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب

والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل لجنة من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التربية والتعليم"، وحيث صدر التعميم السامي رقم (٨٨٥/م) وتاريخ ١٤١٩/٨/٢٥هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناءً على ما قضت به المادة (١٣) -آنفة الذكر- والتي جاء فيها: "٢-عدم تحديد مدارس أو رسوم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن المدارس الحكومية فيها مماثلة في منهاجها لمدارس المملكة"، وبما أن الثابت أن المدعي قام بإلحاق أولاده للدراسة في دولة البحرين حيث كان يعمل عضواً للبعثة التعليمية السعودية فيها، وبما أنه قد جاء في التعميم آنف الذكر الموافقة على ما جاء في اللجنة المشكلة من عدم تحديد الرسوم الدراسية في دول الخليج لمماثلة المدارس الحكومية فيها مناهج المدارس في المملكة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن التعميم قد صدر عام ١٤١٩هـ، وتم تعديله بأوامر ملكية وتعاميم وزارية عام ١٤٣٤هـ؛ حيث إن اللجنة المشكلة بمحضر الاجتماع السادس عشر بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ أوصت: "الموافقة على رفع الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة في دول العالم كما يلي: ...الدول العربية يكون الحد الأقصى للتعويض (٤٠٠٠) أربعة آلاف دولار أمريكي"، فلفظ (الدول العربية) وإن كان لفظاً عاماً يدخل فيه دول الخليج، إلا أن هذه الدول جاء بخصوصها التعميم السامي رقم (٨٨٥/م) وتاريخ ١٤١٩/٨/٢٥هـ؛ فبالتالي تكون خارجةً عن الدول العربية التي يتم تعويض موفديها ومبتعثيها عن الرسوم الدراسية.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) ضد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.